

1500546-84.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... uma vez que se trata de crime de tráfico de drogas, réu com péssimos antecedentes, reincidente específico e o montante da pena ultrapassa 04 anos.Fixo para o réu o regime fechado, sendo notório que o tráfico de drogas é o motor da criminalidade organizada e atrai milhares de jovens para a dependência e marginalidade, aniquilando suas famílias e desestruturando nossa ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, Centro, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-902

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500546-84.2022.8.26.0559 - 2022/000481

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2078822/2022 - DEL.POL.BADY BASSIT, 23776785 -

DEL.POL.BADY BASSIT, 2078822 - DEL.POL.BADY BASSIT

Réu:

TAISSON VICTORINO MARTINS

Artigo da Denúncia:

art. 33, caput, da Lei 11343/06

Aos 14 de junho de 2022, às 14:00h, na sala de audiências da 3ª Vara Criminal do Foro de São José do Rio Preto, Comarca de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo , comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, verificou-se a presença do digno representante do Ministério Público, na pessoa do Excelentíssimo Senhor Dr. José Heitor dos Santos. Presente o acusado TAISSON VICTORINO MARTINS, acompanhado de Defensor público Dr. Luiz Eduardo Kawano Dias. Presentes ainda as testemunhas Jonathan Marcondes Stopa e Guilherme Lemes Sanfelice. Pelas partes houve a desistência das testemunhas Tiago da Silva Neves e Nilson Gomes de Franca, o que foi homologado pela MM. Juíza. A seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas e o réu interrogado, tendo a MM. Juíza declarado encerrada a instrução processual, passando-se aos debates. Em seguida, dada a palavra às partes, foram feitas manifestações gravadas no sistema audiovisual. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. TAISSON VICTORINO MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06,

porque no dia 22 de março de 2022, por volta de 10h10min, na Rua Euclides da Cunha, nº. 1021, Conjunto Habitacional Manoel de Abreu, na cidade de Bady Bassitt, comarca de São José do Rio Preto, SP, vendeu, por R\$ 20,00, duas pedras de crack ao usuário Nilton Gomes de Franca, uma das quais foi apreendida na sua posse e periciada. O disque denúncia nº W2202132634, de 02/03/2022, recebeu uma notícia de que Taisson estava traficando drogas na sua residência, na cidade de Bady Bassitt. Após a realização de diligências preliminares, a Polícia Civil apurou que havia uma grande movimentação de pessoas e veículos na residência de Taisson, constatando que ele possuía passagens por crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas. A Autoridade Policial do Município de Bady Bassitt representou pela busca e apreensão na residência de Taisson, medida que foi deferida. Durante o cumprimento do mandado de busca, os policiais encontraram o usuário Nilton Gomes de Franca no interior da residência de Taisson, apreendendo na sua posse 1 (uma) pedra de crack. Nilton afirmou à Autoridade Policial que era usuário e sempre comprava drogas de Taisson, revelando que naquele dia havia acabado de comprar, por R\$ 20,00, duas pedras de crack dele, uma das quais fumou dentro da residência de Taisson. Os policiais apreenderam R\$ 26,00 na posse de Taisson, arrecadados com a venda de drogas, valor que foi depositado judicialmente. Apensados sob o n. 1501656-67.2022.8.26.0576 constam os autos de busca e apreensão. O acusado Taisson foi preso em flagrante e a prisão preventiva foi decretada em Audiência de Custódia (fls. 97/99). A denúncia teve por base Inquérito Policial e, após defesa preliminar (fls. 139/140), foi recebida às fls. 141/142. O réu foi citado às fls. 180. As folhas de antecedentes foram juntadas (fls. 76/96). Nesta audiência foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado. Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, a absolvição por falta de prova ou a desclassificação para a conduta prevista no artigo 33, §3º da Lei de Drogas e a aplicação da pena mínima. É o relatório. DECIDO. A ação penal é procedente. A materialidade do fato está comprovada pelo Inquérito Policial, pelo boletim de ocorrência da polícia civil (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação (fls. 18/21), pelo laudo pericial de exame-químico toxicológico definitivo (fls. 114/116), pela guia de depósito judicial (fls. 117), pelos demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida. A autoria, outrossim, é certa. Na fase policial, a testemunha comum Dr. Jonathan Marcondes Stopa, Delegado de Polícia, elaborou o relatório final, no qual constou que no dia 22/03/2022 às 10h10min47seg, na rua Euclides da Cunha, Nº 1021, Conjunto Habitacional Manoel de Abreu, CEP: 15115-000, Bady Bassitt - SP, cujo local é casa, no município e comarca de Bady Bassitt - SP, o acusado, qualificado nos autos, praticou o crime de tráfico de drogas. Os elementos de materialidade delitiva emergiram do laudo de constatação positivo, depoimentos e demais elementos amealhados. A fundada suspeita da autoria, em atendimento ao art. 304, § 1º, do Código de Processo Penal, restou evidenciada pelas declarações do condutor e testemunha (policiais civis), que, por serem agentes públicos, atraem para si o regime jurídico de direito público, inerente aos atos administrativos em geral, tendo presunção de legitimidade em sua atuação. Conforme seus depoimentos, "por volta das 10h da manhã, munidos de mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Criminal de São José do Rio Preto, SP, processo nº 1501656- 67.2022.8.26.0576, acompanhados do Delegado de Polícia, deslocamos para a Rua Euclides da Cunha, nº 1021, na cidade de Bady Bassitt, e lá, ao chamarmos na porta, já fomos atendidos por Taisson e por sua convivente. Imediatamente foram informados sobre a existência do mandado e seus motivos, ante as denúncias anônimas. Taisson e a convivente autorizaram o ingresso ao imóvel. Taisson foi revistado e consigo foram encontradas notas diversas, totalizando 26 reais. Questionado, Taisson negou o crime e disse que nada havia na casa, apenas uma pessoa, amigo seu, nos fundos. Imediatamente localizaram um senhor, identificado como Nilson, que ao ser questionada a razão de estar ali, prontamente disse ser usuário de drogas e que estava ali para consumir. Questionado sobre se possuía drogas, voluntariamente entregou uma porção de crack e confessou ter adquirido duas porções de Taisson, por R\$ 20,00, e que já havia consumido uma delas. As buscas foram acompanhadas pela convivente e nada mais de ilícito foi encontrado. Uma via do mandado foi entregue para a convivente de

Taisson. Desta forma, foi dada voz de prisão para Taisson. Nilson também foi conduzido também para a Delegacia (fls. 118/119). Em juízo, a testemunha comum Dr. Jonathan Marcondes Stopa disse que chegou a Delegacia denúncia que o réu estaria envolvido com tráfico. Não conhecia o acusado, mas ele já era conhecido. Em cumprimento a um mandado de busca na casa do acusado, foi atendido pelo acusado e pela esposa. Com ele havia dinheiro. Havia uma pessoa na casa, que foi detida e com ela localizada porção de crack. A pessoa era Nilton, usuário de droga, que disse que comprova droga do acusado. Nilson disse que procurou o acusado na praça, deu dinheiro para ele, ficou aguardando o acusado retornar. O acusado acabou levando Nilson para a casa dele para consumir a droga. A droga estava embrulhada num saquinho de suco em pó, cuja perícia concluiu os resquícios de droga. Pela circunstância, o réu foi preso em flagrante. O réu não confessou efetivamente a traficância, mas disse que levou a droga para Nilson e que o levou para consumir na sua casa. Com relação ao dinheiro, o réu disse que era para levar a mulher ao médico. Na fase policial, a testemunha comum Guilherme Lemes Sanfelice, policial civil, disse que na data dos fatos, por volta das 10h da manhã, munidos de mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Criminal de São José do Rio Preto, SP, processo nº 1501656-67.2022.8.26.0576, acompanhados do Delegado de Polícia, deslocamos para a Rua Euclides da Cunha, nº 1021, na cidade de Bady Bassitt, e lá, ao chamarem na porta, já foram atendidos por Taisson e por sua convivente. Imediatamente foram informados sobre a existência do mandado, e seus motivos, ante as denúncias anônimas. Taisson e a convivente autorizaram o ingresso no imóvel. Taisson foi revistado, e consigo foram encontradas notas diversas, totalizando 26 reais. Questionado, Taisson negou o crime, e disse que nada havia na casa, apenas uma pessoa, amigo seu, nos fundos. Imediatamente localizaram um senhor, identificado como Nilson, o que ao ser questionada a razão de estar ali, prontamente disse ser usuário de drogas e estava ali para consumir. Questionado sobre se possuía drogas, voluntariamente entregou uma porção de crack e confessou ter adquirido duas porções de Taisson, por R\$ 20,00, e que já havia consumido uma delas. As buscas foram acompanhadas pela convivente, e nada mais de ilícito foi encontrado. Uma via do mandado foi entregue para a convivente de Taisson. Desta forma, foi dada voz de prisão para Taisson e Nilson também foi conduzido para a Delegacia (fls. 03). Em juízo, a testemunha comum Guilherme Lemes Sanfelice disse que havia denúncia de que o réu estaria traficando. Em cumprimento ao mandado, Nilton foi encontrado no local na posse de entorpecente e disse que tinha adquirido do acusado. Não se recorda se o réu portava celular. Na fase policial, o depoimento da testemunha comum Tiago da Silva Neves (fls. 04), policial civil, foi no mesmo sentido do depoimento de Guilherme Lemes Sanfelice. Na fase policial, a testemunha comum Nilson Gomes de Franca disse que é usuário de drogas há trinta anos. Compra de Taisson há 20 dias, o conheceu na praça central desta cidade. No dia 22/03/2022, por estar de folga do trabalho, resolveu passar na praça, onde encontrou Taisson e negociou com ele a compra de duas pedras de crack, por R\$ 20,00. Passou o valor para Taisson, que saiu para a rua. Ficou cerca de vinte minutos esperando no Bar do Davi, tomando "corote". Quando Taisson voltou, lhe deu um sinal e foram para a casa dele. Lá ele entregou a Nilson as duas pedras de crack. Fumou uma delas. Antes que pudesse fumar a segunda a Polícia Civil chegou ao local para cumprir mandado de busca e apreensão, e, então, questionado, Nilson voluntariamente entregou ao policial a droga que ainda estava consigo (fls. 05). Na fase policial, o réu Taisson Victorino Martins negou o tráfico de drogas. Informou ser usuário e que conhece Nilson há cerca de 4 meses. No dia 22/03/2022 Nilson o procurou em sua casa e deu-lhe R\$ 20,00 para Taisson ir até a praça e comprar drogas, para juntos consumirem. Assim o fez e retornou com duas porções de crack. Consumiram uma das porções juntos, na casa do acusado, e antes de usarem a outra os policiais bateram à porta e informaram-lhe que estavam com um mandado de busca e apreensão. Após tomar conhecimento, autorizou o ingresso dos policiais e informou que seu amigo estava no fundo da casa. Nada além da droga encontrada com o usuário foi localizado e o valor que possuía consigo lhe foi dado por sua mãe para levar sua convivente, que está grávida, ao médico no dia 22/03/2022 (fls. 07/08). Em juízo, o réu Taisson Victorino Martins disse que no dia dos fatos, acordou e foi à casa da mãe pedir

dinheiro. Pegou R\$ 26,00 e ia levar a mulher ao médico. No retorno, encontrou Nilton que estava com dinheiro. Como é usuário foi instigado e foi atrás de uma pessoa para pegar a droga e usar junto com ele. Foi a casa para usar junto. Não vendeu nada para Nilton, é apenas usuário. Ficou comprovado que o réu vendeu droga para o usuário Nilton, praticando o delito de tráfico de entorpecente. Segundo testemunhos dos policiais e delegado de polícia, havia informação de que o réu estaria traficando em sua residência. No dia dos fatos, em cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do acusado, Nilton foi abordado na posse de uma pedra de crack. Nilson disse que era usuário e sempre comprava drogas de Taisson, revelando que naquele dia havia acabado de comprar, por R\$ 20,00, duas pedras de crack dele, uma das quais fumou dentro da residência de Taisson (fl. 5). Os fatos foram confirmados em juízo pelo Delegado e pelo policial civil. A versão do réu de que não vendeu nada para Nilson não encontra respaldo no conjunto probatório. O próprio acusado disse que foi atrás de droga para fazer uso junto com Nilson. As circunstâncias dos fatos e o conjunto probatório compravam que o acusado praticou o delito de tráfico de droga, pois vendeu droga a terceiro. Não há mínima prova de que o réu fez uso de droga juntamente com o terceiro Nilson, razão pela qual não há que se falar na desclassificação pretendida pela defesa. Assim, satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade, a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena do réu. A pena-base tem por referência o preceito secundário do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, cuja previsão mínima é de 05 anos de reclusão e multa. A culpabilidade é a própria do crime. Havendo circunstância verificada nos autos a demonstrar maior grau de reprovabilidade na conduta, tendo em vista que o réu apresenta dois antecedentes, por crimes de furto qualificado, (proc. nº 36450-19.2007 - fls. 76c.c. fls. 80, c.c fls. 186; proc. nº 25509-29.2015 - fls. 76/77, c.c fls. 79/80 e c.c fls. 186), e uma condenação definitiva, com trânsito em julgado posterior, pelo crime de furto qualificado (proc. nº 1500855-25.2020 - fls. 79, c.c fls. 183/184), fixo a pena-base acima do mínimo legal, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Tendo em vista que o réu é reincidente específico (proc. nº 45611-82.2009 - execução nº 7001547-11.2010 - fls. 78, c.c fls. 85 e c.c fls. 95/96 c.c. fls. 185), elevo a pena em 1/3, atingindo-se 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 777 dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, levando-se em consideração a situação econômica do réu, em conformidade com o artigo 60 do Código Penal. Sem causas de aumento ou diminuição da pena. Cumpre-se ponderar que em razão dos péssimos antecedentes, e da sua reincidência específica, não faz jus o réu à redução da pena prevista no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não havendo outras causas modificadoras da pena, torno-a definitiva no patamar supra indicado. Não há que se falar em substituição da pena corporal por penas alternativas, uma vez que se trata de crime de tráfico de drogas, réu com péssimos antecedentes, reincidente específico e o montante da pena ultrapassa 04 anos. Fixo para o réu o regime fechado, sendo notório que o tráfico de drogas é o motor da criminalidade organizada e atrai milhares de jovens para a dependência e marginalidade, aniquilando suas famílias e desestruturando nossa sociedade, devendo ser duramente reprimido. Posto isso, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu TAISSON VICTORINO MARTINS, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 777 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo. O réu não poderá recorrer em liberdade, pois subsistem os motivos da prisão preventiva (o periculum libertatis encontra-se presente). A medida é necessária para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a efetividade do processo penal. Além disso, há que se garantir a ordem pública, para impedir que ele volte a delinquir, na medida em que se trata de réu com péssimos antecedentes e grave delito, mostrando-se insuficiente a aplicação de qualquer medida cautelar diversa da prisão. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Fica autorizada a destruição das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, a rigor do art. 72 da Lei 11.343/06 (com a redação dada pela Lei 12.961/14), oficiando-se. DECRETO A PERDA DO DINHEIRO apreendido nos autos (fls. 14 e 117) em favor da União, devendo ser revertido ao FUNAD. Custas do processo pelo réu, observando-se o art. 12 da Lei 1060/50 (Lei da Assistência Judiciária). Pela Defesa e pelo réu foi manifestado o interesse em

recorrer para superior instância. Posto isso, recebo o recurso de apelação interposto pela Defesa. Abra-se vista para oferecimento das razões recursais. Expeça-se carta de guia provisória do sentenciado. Publicada em audiência, registre-se, saindo os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Paulo Cecílio Junior, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

CERTIDÃO: CERTIFICO e DOU FÉ QUE AS PARTES PRESENTES NESTE ATO TOMARAM CIÊNCIA DE TODO O TEOR DESTE TERMO DE AUDIÊNCIA, NO QUAL CONSTARÁ A ASSINATURA DIGITAL DO MM. JUIZ.